

تقرير خبرة أولي

قضية صلحية حقوقية رقم ٢٥١٤/٢٠١٠
لدى محكمة صلح حقوق عمان المؤقرة

بناءً على القرار المتخذ للانتخابي خبيراً فنياً في القضية المذكورة أعلاه والمتعلقة بإزالة الشئوع في قطعة الأرض رقم ٨٧٠ حوض رقم ١١ وادي السلط لوحدة رقم ١٦ جبل الحسين - من أراضي عمان منطقة العبدلي وانتخاب الخبيرين الأهليين:

١- السيد خالد بكري عباسي

٢- السيد حسين محمد حسين

وتسليماً المبررات للقطعة والتي هي عبارة سند تسجيل ومخطط أراضي ومخطط موقع تنظيمي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتحليفاً اليمين القانونية بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل أمانة وصدق وإخلاص والتي بتلخص بما يلي:

- ١- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً.
 - ٢- تقدير قيمة الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وأن تكون التقديرات بتاريخ إقامة الدعوى.
 - ٣- إزالة الشئوع بقطعة الأرض بأفضل السبل مع الأخذ بعين الاعتبار عدم فوات المنفعة بالنسبة لأصغر الحصص ومراعاة حصص القاصرين إن وجدت ومراعاة أحكام التنظيم للقطعة.
- وبعد الكشف والتجوال في قطعة الأرض والوقوف على رقبته العقار بمعية المحكمة المؤقرة وأخذ الأقيسه والحسابات الدقيقة فقد تبين ما يلي:

أولاً: إن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي الصادر عن الأمانة تطابق على بعضيا البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة

أخرى والقطعة هي من نوع الملك وتنظيمها سكن (ج) والبالغ مساحتها ٢٦٢٦م^٢ وهي غير منتظمة الشكل تتطاول من الشرق إلى الغرب وتقع تحت منسوب الشارع يقع على واجهتها الشمالية شارع مفتوح ومبعد سعة ١٦م وهو شارع الرازي ويقع على طول واجهتها الغربية ممر أمية بن عبد شمس /١/ ومستخدم درج وتقع القطعة موضوع الدعوى في طلوع جبل الحسين من جهة إشارة العبدلي خلف جوهرة القدس مباشرة تصلها كافة الخدمات والمرافق العامة.

ثانياً: قطعة الأرض موضوع الدعوى خالية من أية إنشآت أو أشجار ويحدها من الشمال جدار استنادي للشارع ومن الغرب درج اسفلتي.

وعلى ضوء الأسس والاعتبارات السابق ذكرها والمهمة التي أوكلتنا إياها المحكمة الموقرة فإننا نقدر بما يلي

١- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الأرض البالغ مساحتها ٢٦٢٦م^٢ بمبلغ ١٥٠ دينار/م^٢ الواحد.

$$٢٦٢٦ \times ١٥٠ \text{ دينار/م}^2 = ٩٣٩٠٠ \text{ دينار}$$

ثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة دينار

مساحة الحصة الواحدة من الأرض موضوع الدعوى حسب سند التسجيل المبرز

$$٢٦٢٦ \div ١٦٨٩٥٢ \text{ حصة} = ٠,٠٠٣٧ \text{ م}^2$$

وعليه تكون قيمة الحصة الواحدة في سند التسجيل المبرز تساوي

$$(٩٣٩٠٠ \text{ دينار} \div ١٦٨٩٥٢ \text{ حصة} = \text{مجموع الحصص} =$$

$$٠,٥٥٥٧ \text{ دينار})$$

أما بالنسبة للشق المتعلق بإزالة الشيوع بقطعة الأرض موضوع الدعوى وبالرجوع إلى سند التسجيل المبرز وإعتماداً على ما تقدم

فتكون القيمة والمساحات المستحقة لكل من الشركاء كما هي بالجدول التالي:

ويعتبر الشريك الذي يمتلك من الحصص ما قيمتها (٧٥٠.٠٠) دينار فأكثر قابلاً للقسمة كونها هذه القيمة تخوله الحصول على قطعة أرض مستقلة بمساحة أدناها (٢٥٠٠) وفقاً لأحكام الإفراز ضمن سكن (ج).

الرقم	اسم الشريك	الحصص	القيمة المستحقة للشريك بالمتر المربع	قيمة حصص الشريك بالدينار من الأرض وما عليه	ملاحظات
١	رنا طالب طاهر	١١٢٦٤	٤١,٧٣	٦٢٦٠,٣	غير قابلة للقسمة
٢	رزان طالب طاهر	١١٢٦٤	٤١,٧٣	٦٢٦٠,٣	غير قابلة للقسمة
٣	لمى طالب طاهر	١١٢٦٤	٤١,٧٣	٦٢٦٠,٣	غير قابلة للقسمة
٤	علاء طالب طاهر	٢.٢٥٢٠	٨٣,٤٤	١٢٥١٦,١	غير قابلة للقسمة
٥	جمعية عبال الخيرية	١١٢٦٤,٠	٤١٧,٣٥	٦٢٦٠,٣	غير قابلة للقسمة
	المجموع:	١٦٨٩٥٦ حصة	٢م ٦٢٦	٩٣٩.٠٠٠ دينار	

مما تقدم فإن حصص كافة الشركاء في سند التسجيل المبرز غير قابلة للقسمة حسب أحكام تنظيم حسب تنظيم ضمن سكن (ج) .

وهذه خبرتنا الأولية والله الموفق / واقبلوا فائق الاحترام

خبير فني
رياض محمد بني حمد


٢٠١٠/١٤/١٤

خبير أهلي
حسين محمد حسين



٣

خبير أهلي
خالد بكري عباسي

